

1504233-69.2019.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... e de anotações indicativas de tráfico. Como se vê, a prática delitiva é certa. O réu foi abordado na posse de porções de maconha, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no qual também foi apreendida uma balança de precisão. Em todas as oportunidades em que ouvido, inclusive em juízo, o réu admitiu o tráfico, embora tivesse negado ter feito a venda das substâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EdUNEvXDW4pCsHHg7I8kKLgBQIKk3l3zodB72E0ailZGnQ?e=8rhgI2

EdUNEvXDW4pCsHHg7I8kKLgBQIKk3l3zodB72E0ailZGnQ?e=8rhgI2

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504233-69.2019.8.26.0302 - Controle 2019/001849

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2322451/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8392362 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7325/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2322451 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7325/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERNANDO BARBIERI

Em 03 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Perla Savana Daniel OAB 269946/SP, Advogada, ora defendendo o acusado DOUGLAS FERNANDO BARBIERI; o acusado referido; e as testemunhas Diego de Gois Budin e Aguinaldo Aparecido Pesuto, que prestaram seus depoimentos. A Dra. Perla requereu o prazo de 05 dias para juntar substabelecimento, o que foi deferido pela MM Juíza. As Partes informaram que desistem da oitiva de Roberta Cristina da Silva, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. DOUGLAS FERNANDO BARBIERI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 142). A denúncia

foi recebida em 14 de maio de 2020 (p. 143) e o réu foi citado (p. 197). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva. Admitiu que as drogas se destinavam à venda, mas alegou que não estava conseguindo comercializá-las e, por isso, passou a usá-las. Sustentou que as anotações não eram suas, mas de outro indivíduo que morava no local e que fugiu antes da abordagem. A confissão do acusado, embora qualificada, foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares Diego e Aguinaldo, que confirmaram a localização dos entorpecentes dispensados pelo réu e no imóvel ocupado por ele, local que era conhecido como ponto de venda e uso de drogas. Relataram, ainda, a apreensão de balança e de anotações indicativas de tráfico. Como se vê, a prática delitiva é certa. O réu foi abordado na posse de porções de maconha, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no qual também foi apreendida uma balança de precisão. Em todas as oportunidades em que ouvido, inclusive em juízo, o réu admitiu o tráfico, embora tivesse negado ter feito a venda das substâncias ilícitas. Ele também negou que as anotações apreendidas fossem suas, mas tal assertiva foi rechaçada pelo exame grafotécnico de fls. 104/111. Tal fato, aliás, somado às circunstâncias da abordagem e da ausência de prova da origem lícita do dinheiro apreendido, revelam que, ao contrário do sustentado pelo réu, ele era proveniente do tráfico. De rigor, portanto, a procedência da ação para o fim de condenar o réu ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da primariedade do réu, ausência de antecedentes e de demonstração de que ele integrasse organização criminosa ou que estivesse praticando o tráfico antes dos fatos por tempo considerável, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a pena aplicada e a primariedade do acusado, fixo, excepcionalmente, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DOUGLAS FERNANDO BARBIERI, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento em favor da União do numerário apreendido. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).

Informado(a) pela MMa. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: DOUGLAS FERNANDO BARBIERI

RG: 62149843, RJI: 193222957-77

Data De Nascimento: 22/05/1999

Filiação: pai LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS, mãe ADRIANA CAMPOS BARBIERI

Residência: Rua Alexandre Antonio Cincotto, 496 - CEP 17230-000, Itapui-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.